

1500289-81.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... de chave falsa - Condenação mantida. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Conjunto probatório insuficiente para a condenação - Non liquet - Dúvida que deve militar em favor do réu - Absolvição de rigor. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos mínimos - Reincidência e confissão espontânea. Compensação integral - Regime inicial semiaberto - Inviável a substituição da pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500289-81.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-81.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria - 16648744 - 02º D.P. FRANCA, 2020655/2022 - 02º D.P. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEIR GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

VALDEIR GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 155, caput combinado com o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 12 de janeiro de 2022, na Rua Diogo Feijó, nº 999, cruzamento com a Rua General Osório, nesta cidade e comarca de Franca, subtraiu para si, o telefone celular da marca Samsung, modelo A20s, avaliado em R\$ 1.799,00, pertencente à vítima Rodolfo Santos Costa.

Acompanha a denúncia o inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1 usque 43).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 74).

O réu foi citado (fls. 85) e apresentou defesa prévia (fls. 89).

Em instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402, do CPP, as partes ofereceram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, pois entendeu estarem comprovadas a autoria e materialidade delitiva. Pugnou pela aplicação da pena acima do mínimo legal. Ressaltou os maus antecedentes, bem como a reincidência do réu. Por fim, requereu a fixação de regime semiaberto.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição em virtude de insuficiência probatória. Defendeu que só podem ser admitidas como provas aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e que a confissão, por si só, não pode sustentar um decreto condenatório. Em caso de condenação, discorreu sobre a dosimetria da pena. Requereu a fixação da pena no mínimo legal e a compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, requereu a fixação de regime inicial aberto e o direito do réu apelar em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

Não havendo preliminares a serem consideradas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Demonstra-se a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 8), auto de avaliação indireta (fls. 14/15), bem como pela prova oral produzida.

A autoria do delito restou perfeitamente delineada. Vejamos:

O acusado Valdeir Garcia, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que adentrou o imóvel para pegar o material reciclável e, vendo o celular, acabou subtraindo o bem também. Foi preso logo depois. Disse estar arrependido.

Sobre a confissão, o renomado Guilherme de Souza Nucci preleciona que:

“a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.”

Conquanto fosse suficiente a confissão judicial do acusado, sob o crivo do contraditório, sua versão está corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, dando mais peso ao ensejo condenatório. Vejamos:

O ofendido Rodolfo Costa disse que tinha uma obra e o réu pediu para pegar algumas ferragens na obra. Teve pena e permitiu que ele retirasse os entulhos. No entanto, logo depois percebeu que o suspeito havia subtraído o celular do próprio Rodolfo. Tentou persegui-lo e conseguiu encontrá-lo até que a polícia apareceu. O réu confessou a prática delitiva.

Nesse ponto, importante consignar que a versão apresentada pelo ofendido trouxe informações relevantes acerca do caso em tela, não podendo, ter seu valor probante reduzido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES E

RECEPÇÃO - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas - Palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova - Palavras de policiais às quais se confere relevante valor probatório - Afastamento das qualificadora da destreza e do concurso de agentes - Descabimento - (...). (TJSP; Apelação 0084089-10.2017.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018)

Há que se colacionar, ainda, o depoimento firme e preciso declinado pelo policial militar que atendeu a ocorrência.

O policial militar Cintra disse que estava em patrulhamento e foi avisado pelo ofendido de que o réu havia entrado na obra para pegar material reciclável e ele acabou praticando o furto de um celular. Diligenciou pelo local e conseguiu abordá-lo na posse do bem. O réu confessou a prática delitiva.

Desse modo, ao cabo da instrução, diante da confissão do réu, corroborada pela declaração da vítima, depoimento da testemunha e apreensão da res furtiva na posse do réu, não há dúvidas da materialidade e autoria delitiva.

Por todo o exposto, a condenação do réu pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, é medida de rigor.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta que o acusado possui outras condenações (fls. 63/65 - proc. 0000079-27.2010.8.26.0196; proc. 0008719-82.2011.8.26.0196). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos do crime, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias do crime, este tem grau de reprovabilidade considerado comum ao tipo em tela. Em relação às consequências do crime, nada enseja a majoração da pena. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a ocorrência o crime. Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo-lhe a pena base em 1/6 acima do mínimo, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante em razão da reincidência do acusado (proc. 1500135-25.2021.8.26.0608 - fls. 66) e a atenuante da confissão espontânea. Possível haver compensação entre as duas circunstâncias, de acordo com vasto posicionamento jurisprudencial.

FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR - Nulidade da audiência realizada por videoconferência. Inocorrência - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão da res furtiva em poder do apelante - Crime praticado mediante emprego de chave falsa - Condenação mantida. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Conjunto probatório insuficiente para a condenação - Non liquet - Dúvida que deve militar em favor do réu - Absolvição de rigor. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos mínimos - Reincidência e confissão espontânea. Compensação integral - Regime inicial semiaberto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) - Apelo provido em parte para absolver o réu do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e fixar o regime inicial semiaberto para o delito de furto. (TJSP; Apelação Criminal 0009502-17.2016.8.26.0320;

Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)

E, diferentemente do entendimento defensivo, não há se falar em bis in idem na majoração da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência, na medida em que ambas as circunstâncias foram comprovadas por condenações penais distintas.

Tal questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça:

“Diante da constatação pelas instâncias ordinárias da existência de quatro condenações anteriores ao delito com trânsito em julgado, é cabível na dosimetria da pena a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes. - Na hipótese, ainda, diante da inexistência de prova pré-constituída quanto à alegação de bis in idem, prevalece a afirmação das instâncias ordinárias de que a pena foi elevada nas duas fases em razão de condenações diversas. - Habeas corpus não conhecido” (STJ - HABEAS CORPUS/SP 271901 SP, DJe 09/04/2015).

Na terceira fase, não há causas de aumento e nem diminuição da pena.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno VALDEIR GARCIA, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

A despeito do montante de pena fixado ser baixo, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu, o regime que se mostra mais adequado para o início de cumprimento da pena é o semiaberto.

Nesse sentido já se decidiu:

Apelação. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura para a condenação. Qualificadora (emprego de chave falsa) demonstrada. Inacolhível a tese de crime impossível, visto que o réu poderia fazer "ligação direta" para concluir a subtração. Penas que não comportam mitigação. Regime inicial semiaberto justificado pela reincidência. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1503440-78.2017.8.26.0536; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 06/09/2018)

Também em virtude da reincidência do acusado, deixo de substituir a pena corporal por restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal. Pelas mesmas razões, não cabe sursis.

Em razão da quantidade de pena aplicada e do regime aplicado, permito que aguarde em liberdade o julgamento de eventual recurso.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha antecedente a condenação;

Após o trânsito em julgado oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS. Todavia, diante da nomeação de Defensor Público Estadual ao réu, tem-se que lhe foi deferida tacitamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. E, sendo assim, fica

suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I

Franca, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA